

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3304/2543

นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 65 วรรคหนึ่ง, มาตรา 87, มาตรา ตาราง 1(1)(ก) ท้าย ป.วิ.พ
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17,
มาตรา 20
ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2539 มาตรา 16, มาตรา 17

อ.ได้ยื่นคำขอถอนตัวเองออกจากการเป็นทนายโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์จะแต่งตั้งทนายความใหม่ และได้แจ้งให้โจทก์ทราบแล้วเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าตัวโจทก์ได้ลงลายมือชื่อรับทราบการถอนตัวออกจากการเป็นทนายความของ อ. จึงต้องถือว่า อ.ยังมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าทนายผู้มาถอนตัวได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้วตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 65 วรรคหนึ่ง การที่ศาลภาษีอากรยังไม่มีคำสั่งอนุญาตให้ อ.ถอนตัวออกจากการเป็นทนายโจทก์แต่รอไว้สั่งในวันนัดชี้สองสถานจึงชอบแล้ว

ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2539 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 หมวด 3 ได้บัญญัติกระบวนการพิจารณาในชั้นชี้สองสถานไว้โดยชัดเจนในข้อ 16 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในกรณีที่คู่ความมาศาล เพื่อศาลจะได้สอบถามให้ได้ความชัดเจนในประเด็นข้อพิพาท และข้อเท็จจริงบางอย่างที่คู่ความอาจแถลงร่วมกันได้ อย่างไรก็ดี

ถ้าในวันนัดชี้สองสถานคู่ความไม่มาศาล ก็ให้ศาลทำการชี้สองสถานไปได้ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 17 และถือว่าคู่ความผู้ไม่มาศาลได้ทราบกระบวนการพิจารณาในวันนั้นแล้ว ดังนี้ การที่คู่ความไม่มาศาลในวันนัดชี้สองสถาน จึงไม่เป็นเหตุขัดข้องแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล ศาลย่อมทำการชี้สองสถานไปได้ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเท่าที่ปรากฏอยู่แล้วในสำนวนความ การที่ ก.ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนวันนัดชี้สองสถานโดยอ้างว่าป่วย แม้จะได้ความว่า ก.ป่วยจนไม่อาจมาศาลได้จริงก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุขัดข้องที่ศาลจะต้องเลื่อนการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นชี้สองสถานออกไป

ศาลภาษีอากรนัดชี้สองสถานในวันที่ 19 มกราคม 2542 โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานวันที่ 11 มกราคม 2542 เป็นการยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2539 ข้อ 10 วรรคหนึ่งซึ่งกำหนดให้ยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่า 30 วัน ศาลภาษีอากรไม่อนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานจึงชอบแล้ว

ศาลภาษีอากรกำหนดประเด็นข้อพิพาทโดยมีคำสั่งให้โจทก์นำสืบก่อนทุกประเด็น เมื่อโจทก์มิได้ยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาล โจทก์จึงไม่อาจนำพยานเข้าสืบได้ เพราะเป็นการนำสืบพยานที่ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17 ประกอบ ป.วิ.พ.มาตรา 87

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2529 กับปีภาษี 2530 โดยเจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินภาษีโจทก์ 4 ครั้ง เป็นการประเมินสำหรับปีภาษี 2529 (ครึ่งปี) 1 ครั้ง ประเมินสำหรับปีภาษี 2529 อีก 1 ครั้ง ประเมินสำหรับปีภาษี 2530 (ครึ่งปี) 1 ครั้ง และประเมินสำหรับปีภาษี 2530 อีก 1 ครั้ง ตามคำฟ้องจึงเป็นกรณีที่โจทก์รายเดียวถูกประเมินภาษีหลายคราว แล้ว

โจทก์รวมฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินมาเป็นคดีเดียว แต่การประเมินสำหรับปี ภาษี 2529 กับปีภาษี 2530 ซึ่งมีทั้งการประเมินครั้งปีกับเต็มปี ถือได้ว่าเป็นการ ประเมินภาษีในปีภาษีเดียวกัน จึงเป็นข้อหาเดียวกันเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น แม้จะได้ความ ว่า เจ้าพนักงานของจำเลยจะทำการประเมินภาษีโจทก์รวม 4 ใบประเมิน แต่ก็ เป็นการประเมินเพื่อเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2529 และปีภาษี 2530 เท่านั้น จึงเป็นคดีที่มีข้อหาในการคำนวณทุนทรัพย์เพียง 2 ข้อหา คือ ทุน ทรัพย์ของการประเมินสำหรับปีภาษี 2529 ข้อหาหนึ่ง กับทุนทรัพย์ของการประเมิน สำหรับปีภาษี 2530 อีกข้อหาหนึ่ง โจทก์จะต้องเสียค่าขึ้นศาลใน 2 ทุนทรัพย์ดัง กล่าว

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินภาษีของจำเลยได้มีหมายเรียกมายังโจทก์ อ้างว่า โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ไว้ไม่ถูกต้องหรือมิได้ยื่นแบบ แสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๖ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับปีภาษี ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๑ ให้โจทก์ไปให้ถ้อยคำชี้แจงประกอบการตรวจสอบ พร้อมกับส่งมอบหลักฐานทางบัญชีเพื่อการตรวจสอบ โจทก์มอบอำนาจให้ผู้รับมอบ อำนาจมาให้ถ้อยคำ ตลอดจนนำเอกสารตามหมายเรียกมาส่งให้แก่จำเลยตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๓ เจ้าพนักงานประเมินภาษีของจำเลยได้รับเอกสารจากโจทก์แล้ว เป็นเวลาเกือบ ๔ ปี ได้แจ้งมายังโจทก์ว่า โจทก์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ครบ ถ้วนโดยเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ และมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๒๙ (ครึ่งปี) เรียกเก็บภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน ๒,๙๗๘,๗๙๘.๗๓ บาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๒๙ เรียกเก็บภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน ๒๐,๕๖๔,๔๗๖.๕๖ บาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี

๒๕๓๐ (ครึ่งปี)เรียกเก็บภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รวมเป็นเงิน ๒๕,๖๕๙,๐๘๓.๘๐ บาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๓๐ เรียกเก็บภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวม เป็นเงิน ๒,๖๙๗,๖๗๓.๑๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๙๐๐,๐๓๒.๒๐ บาท จำเลยได้นำ ไปหักออกจากปีภาษี ๒๕๒๙ (ครึ่งปี) โจทก์ยังคงถูกเรียกเก็บภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๕๓๘,๕๐๔.๓๙ บาท โจทก์จึงอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยว่าการประเมินชอบแล้ว แต่ลด เบี้ยปรับให้ร้อยละ ๕๐ คงให้เรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๒๙ (ครึ่งปี) รวมเป็นเงิน ๒,๔๘๒,๓๓๒.๔๗ บาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๒๙ รวมเป็น เงิน ๑๗,๑๓๗,๐๖๓.๘๐ บาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๓๐ (ครึ่งปี) รวมเป็น เงิน ๑๙,๒๔๔,๓๑๒.๘๕ บาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๓๐ รวมเป็นเงิน ๒,๒๔๘,๐๖๐.๙๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๗๕๐,๒๔๒.๐๓ บาท โจทก์เห็นว่า การ ประเมินของเจ้าพนักงานประเมินภาษีและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบ เนื่องจากโจทก์เป็นผู้มีเงินได้จากการจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ ในระหว่างปี ๒๕๒๘ ถึง ๒๕๓๑ โจทก์ประกอบธุรกิจทำโครงการ หมู่บ้านจัดสรร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นค่าใช้จ่ายจริงและตามความจำเป็นและสมควร ไม่มีรายการต้องห้ามตามมาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตริ แห่งประมวลรัษฎากร การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๑ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยกำหนดค่าใช้จ่ายขึ้นมาเอง ขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้ง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเจ้าพนักงานประเมินภาษีของจำเลย และเพิกถอนคำ วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยให้การว่า ในการตรวจสอบภาษีอากร เจ้าพนักงานของจำเลยได้ตรวจพบ ว่า ในปีภาษี ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๑ โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษีดังกล่าวแสดงการมีเงินได้หลายประเภท และแสดงรายจ่ายสำหรับ ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ไว้สูงมาก ประกอบกับโจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการ

ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี ๒๕๓๐ เจ้าพนักงานประเมินจึงออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์ในปีภาษี ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๑ โดยหมายเรียกทั้งสองฉบับดังกล่าวได้แจ้งให้โจทก์นำส่งเอกสารประกอบการลงบัญชีสำหรับปีภาษีดังกล่าวให้เจ้าพนักงานประเมินเพื่อทำการตรวจสอบ แต่ปรากฏว่าโจทก์นำส่งเอกสารตามหมายเรียกให้แก่จำเลยล่าช้า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ทำการตรวจสอบการเสียภาษีอากรของโจทก์ทุกประเภทภาษี ในการตรวจสอบเจ้าพนักงานประเมินพบว่า โจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในปีภาษี ๒๕๓๐ ส่วนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในปีภาษี ๒๕๒๙ และประจำปีในปีภาษี ๒๕๓๑ กับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๑ นั้น โจทก์แสดงรายได้และรายจ่ายในการคำนวณภาษีในระบบเกณฑ์สิทธิและมีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา ๖๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร อันเป็นกรณีการแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานประเมินจึงได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของโจทก์นำมาปรับปรุงรายการที่โจทก์จะต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกต้องในแต่ละปีภาษีโจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านในประเด็นการปรับปรุงรายได้ของโจทก์ในแต่ละปีภาษี ส่วนประเด็นด้านรายจ่าย โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านเพียงเฉพาะรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายอันเป็นต้นทุนสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ในแต่ละปีภาษีเท่านั้น ในการตรวจสอบเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้คำนวณหักค่าใช้จ่ายให้โจทก์ตามหลักฐานการจ่ายของโจทก์ รายการใดที่ไม่มีหลักฐานการจ่ายจะต้องถือเป็นรายการที่ไม่อาจนำมาคำนวณหักค่าใช้จ่ายได้ กรณีค่าใช้จ่ายอันเป็นต้นทุนขายบ้านและที่ดิน ในปีภาษี ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๑ นั้น จะมีต้นทุนขายในแต่ละปีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนขายในปีอื่น ๑ ประกอบกับโจทก์ไม่มีหลักฐานรายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุก่อสร้างให้เจ้าพนักงานของจำเลยตรวจสอบได้ว่า งานก่อสร้างและงานในระหว่างก่อสร้างในปีภาษีใดมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นค่าอะไรบ้าง สำหรับโครงการหมู่บ้านใด จำนวนเท่าใดและแบบบ้าน

ประเภทใด เป็นจำนวนเงินเท่าใด เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยจึงคำนวณหักค่าใช้จ่ายอันเป็นต้นทุนขายบ้านและที่ดินให้โจทก์ และหักค่าใช้จ่ายสำหรับงานถนนและงานสาธารณูปโภคให้แก่โจทก์ การตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินดังกล่าว เป็นผลให้โจทก์ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีในปีภาษี ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๐ และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๐ ส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๓๑ โจทก์มีภาษีชำระเกิน จำนวน ๑,๓๖๑,๕๒๗.๘๑ บาทเจ้าพนักงานประเมินจึงได้นำภาษีชำระเกินจำนวนดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับจำนวนภาษีที่โจทก์ต้องชำระเพิ่ม สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีในปีภาษี ๒๕๒๙การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าศาลภาษีอากรกลางนัดชี้สองสถานในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ นายเอนก คำชุ่ม ทนายโจทก์ในฐานะผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของโจทก์ ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งในคำร้องว่า"สำเนาให้อีกฝ่าย รอไว้สั่งในวันนัด" วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนนายเอนกออกจากการเป็นทนายความของโจทก์ และขอยกเลิกไม่ให้เป็นตัวแทนในการรับคำคู่ความและเอกสารพร้อมกับยื่นใบแต่งตั้งทนายความเข้ามาใหม่ แต่งตั้งให้นายไกรศักดิ์ ชัดคำ เป็นทนายความคนใหม่ ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งในคำร้องขอถอนนายเอนกว่า "สำเนาให้อีกฝ่าย สั่งในวันนัด ส่วนใบแต่งตั้งทนายความนั้นสั่งรวมสำนวน" วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒ นายไกรศักดิ์ ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่น

บัญชีพยาน ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า "การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อพ้นกำหนด
ระยะเวลาตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ต้องยื่นเป็นคำร้องพร้อมทั้งยื่นบัญชี
ระบุพยานและสำเนาในจำนวนที่เพียงพอ โจทก์ยื่นแต่เพียงคำร้อง ให้ยกคำร้อง"วัน
รุ่งขึ้นนายไกรศักดิ์ ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานใหม่ พร้อมทั้งบัญชีระบุ
พยานศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า "สำเนาให้อีกฝ่าย รอไว้ส่งในวันนัด" ครั้นถึงวัน
นัดซึ่งสองสถานนายไกรศักดิ์ ทนายโจทก์มอบฉันทะให้นายวิรัช พิพรพงษ์ เสมียน
ทนายนำคำร้องขอเลื่อนการชี้สองสถานมายื่นอ้างว่ามีความประสงค์จะแถลงข้อเท็จ
จริงต่าง ๆ เกี่ยวกับคำฟ้องและคำให้การ แต่เนื่องจากป่วย ต้องพักรักษาตัวกับแพทย์
ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ ส่วนนายเอนกทนายโจทก์อีก
คนหนึ่งมอบฉันทะให้นายสมศักดิ์ ชินวงศ์ เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่น
อ้างว่าโจทก์แต่งตั้งทนายคนใหม่แล้ว จึงไม่ได้ว่าความอีกและมีภารกิจติดประชุม
ร่วมกับกรรมการบริหารของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์กรุงเทพเคหะ จำกัด ซึ่งนายเอนก
มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อจึงมอบฉันทะให้นายสมศักดิ์มาฟังคำสั่งเรื่องขอ
ถอนทนาย ทนายจำเลยไม่ค้านที่ทนายโจทก์ป่วย แต่เห็นว่าไม่มีเหตุจำเป็นที่จะเลื่อน
การชี้สองสถาน ส่วนการขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานทนายจำเลยค้านอ้างว่าโจทก์
ทราบดีถึงความมีอยู่ของพยานเอกสาร โดยโจทก์แนบไว้ท้ายฟ้องทั้งพยานบุคคลก็
เป็นบุคคลที่รู้เห็นเกี่ยวข้องกับโจทก์ ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า เนื่องจากโจทก์ได้
รับทราบการถอนทนายของนายเอนกแล้ว จึงอนุญาตให้นายเอนกถอนทนายจากคดี
นี้ได้ ส่วนคำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยานศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่อนุญาต และไม่
อนุญาตให้เลื่อนการชี้สองสถาน แล้วทำการชี้สองสถานกะประเด็นข้อพิพาท สั่งให้
โจทก์นำสืบก่อนทุกประเด็น โดยมีคำสั่งต่อไปว่า เนื่องจากโจทก์ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุ
พยานภายในระยะเวลาที่กำหนดจึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบ จำเลยแถลงไม่ตั้งใจสืบ
พยานคดีเป็นอันเสร็จการพิจารณา นัดฟังคำพิพากษา ต่อมาวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๕๒ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนรายงานกระบวนการพิจารณาวันนัดชี้สอง

สถาน อ้างว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณา ศาลภาษีอากร กลางสั่งไต่สวนสืบพยานโจทก์เสร็จในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ แล้วมีคำสั่งในวัน นั้นว่าโจทก์เสียค่าขึ้นศาลในคดีนี้ไม่ถูกต้อง เพราะเสียมาในอัตราสูงสุดเพียงจำนวน เดียว ให้เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มตามทุนทรัพย์แต่ละข้อหาให้ครบถ้วน โจทก์จึงเสียค่าขึ้น ศาลเพิ่มอีก ๓๑๘,๒๖๐ บาท ผลของการไต่สวนคำร้องขอให้เพิกถอนรายงานกระบวนการ พิการณานั้นศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๒ ว่าศาลได้สั่งไปโดย ชอบแล้วให้ยกคำร้องและให้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ วันที่ ๙ มีนาคมโจทก์ยื่นคำร้องโต้แย้งคำสั่งของศาลภาษีอากรกลางที่มีคำสั่งลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๒ ไว้

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์เป็นปัญหาสำคัญรวม ๕ ข้อ โดยปัญหาข้อแรกมีว่า การที่โจทก์ถอนนายเอนกออกจากความเป็นทนายความของโจทก์แต่ศาลภาษีอากร กลางมิได้มีคำสั่งทันที กลับรอไว้สั่งในวันนัดชี้สองสถานเป็นการไม่ชอบเพราะต่อมา โจทก์ได้ตั้งให้นายไกรศักดิ์เป็นทนายความแล้ว ศาลควรอนุญาตให้โจทก์ถอนนาย เอนกออกจากความเป็นทนายความของโจทก์ การที่ศาลยังไม่มีคำสั่งอนุญาตทำให้ โจทก์เสียหาย ต้องแต่งตั้งนายเอนกเป็นทนายความของโจทก์ต่อไปนั้น เห็นว่าตาม คำขอถอนทนายความลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ที่นายเอนกได้ยื่นคำขอถอน ตัวเองออกจากความเป็นทนายโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์จะแต่งตั้งทนายความใหม่และได้ แจ้งให้โจทก์ทราบแล้วเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าตัวโจทก์ได้ลงลายมือชื่อรับทราบการ ถอนตัวออกจากความเป็นทนายความของนายเอนก จึงต้องถือว่านายเอนกยังมีได้ แสดงให้เห็นที่พอใจแก่ศาลว่าทนายผู้มาถอนตัวได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้วตามพระ ราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.๒๕๒๘มาตรา ๑๗ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งการที่ศาล ภาษีอากรกลางยังไม่มีคำสั่งอนุญาตให้นายเอนกถอนตัวออกจากความเป็นทนายโจทก์ จึงชอบแล้ว

ปัญหาต่อไปเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นข้อ ๒, ๓ และ ๔ ไปในคราวเดียวกัน โดยโจทก์อุทธรณ์ว่าคำสั่งของศาลภาษีอากรกลางไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีในวันขึ้นสองสถาน และคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางที่พิพากษายกฟ้องไม่ชอบนั้น เห็นว่า ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.๒๕๒๘ หมวด ๓ ได้บัญญัติกระบวนการพิจารณาในชั้นขึ้นสองสถานไว้โดยชัดเจนในข้อ ๑๖ บทบัญญัติดังกล่าวมีขึ้นเพื่อในกรณีคู่ความมาศาลก็จะได้สอบถามให้ได้ความชัดเจน ในประเด็นข้อพิพาท และข้อเท็จจริงบางอย่างที่คู่ความอาจแถลงร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามก็ดี ถ้าในวันนัดขึ้นสองสถานคู่ความไม่มาศาล ก็ให้ศาลทำการขึ้นสองสถานไปได้ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ ๑๗ และถือว่าคู่ความผู้ไม่มาศาลได้ทราบกระบวนการพิจารณาในวันนั้นแล้ว ดังนั้น การที่คู่ความไม่มาศาลในวันนัดขึ้นสองสถานจึงไม่เป็นเหตุขัดข้องแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล ศาลย่อมทำการขึ้นสองสถานไปได้ ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเท่าที่ปรากฏอยู่แล้วในสำนวนความ ดังนั้นการที่นายไกรศักดิ์ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนวันนัดขึ้นสองสถานโดยอ้างว่าป่วยไม่ว่าข้อเท็จจริงจะได้ความว่านายไกรศักดิ์ป่วยจริงจนไม่อาจมาศาลได้ก็ตามก็ไม่เป็นเหตุขัดข้องที่ศาลจะต้องเลื่อนการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นขึ้นสองสถานออกไปแต่อย่างใด ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนการขึ้นสองสถานจึงชอบแล้ว

ส่วนที่โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตในบัญชีระบุพยานนั้น ได้ความว่าโจทก์ยื่นคำร้องในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ แต่คดีนี้ศาลภาษีอากรกลางนัดขึ้นสองสถานในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ การยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานโจทก์จึงพ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อที่กำหนดดังกล่าวข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้ยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันขึ้นสองสถานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ที่ศาลภาษีอากรกลางไม่อนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานจึงชอบแล้ว ฉะนั้น เมื่อได้ความว่าคดีนี้ศาลภาษีอากรกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทโดยมีคำสั่งให้โจทก์นำสืบก่อนทุกประเด็น เมื่อโจทก์มิได้ยื่น

บัญชีระบุพยานต่อศาล โจทก์จึงไม่อาจนำพยานเข้านำเสนอได้ เพราะเป็นการนำสืบพยานที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.๒๕๒๘มาตรา ๑๗ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๗ ดังนั้น ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า โจทก์ไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบ จำเลยไม่ติดใจสืบพยานแล้วพิพากษาให้โจทก์แพ้คดีเพราะไม่มีพยานมาสืบ จึงชอบแล้ว

ปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องค่าขึ้นศาล โดยมีปัญหาว่าตามคำฟ้องของโจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลโดยการรวมทุนทรัพย์ตามหนังสือแจ้งการประเมินทั้ง ๔ ฉบับ หรือโดยการแยกตามหนังสือแจ้งการประเมินแต่ละฉบับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คดีนี้เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี ๒๕๒๙กับปีภาษี ๒๕๓๐ โดยเจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินภาษีโจทก์ ๔ ครั้งเป็นการประเมินสำหรับปีภาษี ๒๕๒๙ (ครึ่งปี) ๑ ครั้ง ประเมินสำหรับปีภาษี ๒๕๒๙อีก ๑ ครั้ง ประเมินสำหรับปีภาษี ๒๕๓๐ (ครึ่งปี) ๑ ครั้ง และประเมินสำหรับปีภาษี ๒๕๓๐ อีก ๑ ครั้ง เห็นว่า ตามคำฟ้องเป็นกรณีที่โจทก์รายเดียวถูกประเมินภาษีหลายคราว แล้วโจทก์รวมฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินมาเป็นคดีเดียว ดังนั้นแม้กรณีจะได้ความว่า เจ้าพนักงานประเมินจะได้ทำการประเมินหลายหนหลายคราวแต่การประเมินสำหรับปีภาษี ๒๕๒๙ กับปีภาษี ๒๕๓๐ ซึ่งมีทั้งการประเมินครึ่งปีกับเต็มปี ถือได้ว่าเป็นการประเมินภาษีในปีภาษีเดียวกัน จำนวนเงินภาษีของปีภาษี๒๕๒๙ กับปีภาษี ๒๕๓๐ จึงมียอดเงินภาษีของปีภาษี ๒๕๒๙ (ครึ่งปี) กับปีภาษี ๒๕๓๐(ครึ่งปี) ตามลำดับรวมอยู่กับเงินภาษีสำหรับการประเมินครึ่งปีภาษีและเต็มปีภาษีอันเป็นจำนวนเดียวกัน จึงเป็นข้อหาเดียวเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น แม้จะได้ความว่าเจ้าพนักงานของจำเลยจะทำการประเมินภาษีโจทก์รวม ๔ ใบประเมิน แต่ก็เป็นประเมินเพื่อเสียภาษีปีภาษี ๒๕๒๙ และปีภาษี ๒๕๓๐ เท่านั้น จึงเป็นคดีที่มีข้อหาในการคำนวณทุนทรัพย์เพียง ๒ ข้อหา คือ ทุนทรัพย์ของการประเมินสำหรับปีภาษี๒๕๒๙ ข้อหาหนึ่ง กับทุนทรัพย์ของการประเมินสำหรับปีภาษี ๒๕๓๐ อีกข้อหาหนึ่งโจทก์จะต้องเสียค่าขึ้นศาลใน ๒

ทุนทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ที่ศาลภาษีอากรกลางสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลโดยแยกออกเป็น ๔ ทุนทรัพย์ ตามการประเมินเป็นเงิน ๕๑๘,๒๖๐ บาท จึงไม่ชอบ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เสียเพิ่มจำนวน๑๑๘,๒๖๐ บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง.

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ-ทวีวัฒน์ แดงทองดี)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายนรินทร์ ตั้งศรีไพรโรจน์
ศาลอุทธรณ์ - -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>